

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3009/2533	นายฉุย เปลียนกล่อม	โจทก์
	ร้อยโทสุธรรม สังข์เลี้ยง	จำเลย
	ร้อยเอกสุธรรม สังข์เลี้ยง จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยไม่มีความประสงค์ที่จะฎีกา เพราะมีความประสงค์ที่จะให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการวิธีพิจารณาโดยสืบพยานโจทก์และจำเลยแล้วพิพากษาไปตามรูปคดีจึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 55) โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ที่ดินในพื้นที่สีแดง เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แต่เพียงผู้เดียว ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องตลอดไป ให้จำเลยและบริวารรื้อถอนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินของโจทก์และส่งมอบที่ดินให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ 6534 เลขที่ดิน 251 ทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่รุกร้า

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 41)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 53)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชุม สุกแสงเปล่ง-พินิจ จิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ